

Por que o EB-3 e o EB-2 não são mais opções viáveis atualmente?

O que é o Visa Bulletin?

<https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2025/visa-bulletin-for-may-2025.html>

O **Visa Bulletin** é um boletim publicado mensalmente pelo Departamento de Estado dos EUA. Ele informa quais categorias de green card estão com vistos disponíveis e quem pode avançar no processo, com base na data em que a petição foi protocolada (chamada “**priority date**”).

Como há limite anual de green cards por categoria e país, quando a demanda ultrapassa esse limite, a categoria entra em “**retrogression**” (retrocesso), e os candidatos precisam esperar anos até que chegue sua vez.

Situação atual do Visa Bulletin (maio de 2025):

Para brasileiros (e demais países fora de China e Índia), os prazos estão da seguinte forma:

- **EB-2:** priority date até **22 de junho de 2023**
- **EB-3:** priority date até **22 de maio de 2021**

Isso significa que, mesmo que você tenha uma petição aprovada hoje, não poderá avançar para o ajuste de status ou emissão do green card até que sua priority date esteja dentro desses prazos. Com o acúmulo de processos, a espera pode ultrapassar **2 a 5 anos ou mais**.

O que é o Visa Bulletin e por que ele é tão importante?

O **Visa Bulletin** é uma tabela oficial, publicada mensalmente pelo Departamento de Estado dos EUA, que define **quantos green cards estão disponíveis por categoria e nacionalidade**.

Cada categoria de visto tem um **número limitado de cotas por ano**. Quando essas cotas acabam — o que é o caso do EB-2 e EB-3 atualmente — os processos entram em **fila de espera**, e só podem avançar quando novas cotas forem liberadas. Isso é chamado de **retrogression** (retrocesso).

Como a falta de cotas afeta a aprovação?

Quando não há cotas disponíveis, o USCIS se torna **extremamente seletivo** na aprovação das petições. Isso acontece porque:

- O governo **só aprova casos com altíssimo padrão de documentação** e mérito profissional inquestionável, mesmo em categorias tradicionalmente “mais acessíveis”.

- Casos medianos ou com qualquer fragilidade **são recusados ou recebem RFE (pedido de evidência adicional)** com exigências quase impossíveis de cumprir.
- Na prática, o padrão de exigência para um EB-2 ou EB-3 durante retrogression **se aproxima dos critérios de categorias mais altas**, como o EB1.

Ou seja: **mesmo que o candidato atenda tecnicamente aos requisitos, a falta de cotas faz com que o processo não avance, e as aprovações se tornem exceções.**

Por que o L1-A com EB1-C é a alternativa mais segura e rápida?

- **EB1-C:** voltado a executivos transferidos via L1-A, não sofre com retrocessos como as outras categorias.
- Essa categoria é considerada prioritária, por isso raramente entra em fila de espera.
- É possível aplicar para o ajuste de status em menos de 1 ano, sem depender do Visa Bulletin.
- Não exige oferta de trabalho pública (como PERM), nem comprovação de falta de mão de obra nos EUA.

Conclusão prática:

Neste cenário, **tentar o green card por EB-2 ou EB-3 em 2025 é como entrar numa fila congelada, com altíssima competição e risco elevado de negativa.**
A única rota segura, com prazos reais e critérios objetivos, é via **visto L1-A com transição para o EB1-C.**

immigration process, the remaining visas are not available for an instantaneous immigration.

A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES

On the chart below, the listing of a date for any class indicates that the class is oversubscribed (see paragraph 1); "C" means current, i.e., numbers are authorized for issuance to all qualified applicants; and "U" means unauthorized, i.e., numbers are not authorized for issuance. (NOTE: Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is **earlier** than the final action date listed below.)

Employment-based	All Chargeability Areas Except Those Listed	CHINA-mainland born	INDIA	MEXICO	PHILIPPINES
1st	C	08NOV22	15FEB22	C	C
2nd	22JUN23	01OCT20	01JAN13	22JUN23	22JUN23
3rd	01JAN23	01NOV20	01APR13	01JAN23	01JAN23
Other Workers	22MAY21	01APR17	01APR13	22MAY21	22MAY21
4th	U	U	U	U	U
Certain Religious Workers	U	U	U	U	U
5th Unreserved (including CS, TS, IS, RS, NU, RU)	C	22JAN14	01NOV19	C	C
5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR)	C	C	C	C	C
5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH)	C	C	C	C	C
5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI)	C	C	C	C	C

*Employment Third Preference Other Workers Category: Section 203(e) of the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) passed by Congress in November 1997, as amended by Section 1(e) of Pub. L. 105-139, provides that once the Employment Third Preference Other Worker (EW) cut-off date has reached the priority date of the latest EW petition approved prior to November 19, 1997, the 10,000 EW numbers available for a fiscal year are to be reduced by up to 5,000 annually beginning in the following fiscal year. This reduction is to be made for as long as necessary to offset adjustments under the NACARA program. Since the EW final action date reached November 19, 1997 during Fiscal Year 2001, the reduction in the EW annual limit to 5,000 began in Fiscal Year 2002. For Fiscal Year 2025 this reduction will be limited to approximately 150.

Visto L1-A: O caminho mais rápido e estratégico para o green card de executivo nos EUA

Se você é dono ou executivo de uma empresa no Brasil e deseja expandir para os Estados Unidos, o visto **L1-A** pode ser a oportunidade ideal. Ele foi criado especialmente para executivos ou gerentes que atuam em empresas no exterior e que vão assumir um cargo de liderança em uma filial, subsidiária ou afiliada nos EUA.

O visto **L1-A** é um tipo de visto americano criado especialmente para **empresários, sócios ou executivos** que já atuam em uma empresa no Brasil e querem **expandir suas operações para os Estados Unidos**.

Esse visto permite que você **abra uma filial, afiliada ou subsidiária da sua empresa nos EUA** e se mude legalmente como executivo para gerenciar essa nova operação.

O mais importante: **não importa se sua empresa no Brasil é pequena** — o que vale é **mostrar que ela existe, está ativa, tem estrutura real e que você atua como líder dela**.

Você pode se qualificar se:

- ✓ Tem uma empresa aberta no Brasil há pelo menos 1 ano
 - ✓ Trabalha como **dono, diretor, gerente ou sócio executivo ativo** (e pode comprovar isso)
 - ✓ Sua empresa emite nota fiscal, tem movimentação bancária e funcionários ou prestadores de serviço
 - ✓ Você tem **intenção real de expandir para os EUA** e pode abrir uma empresa americana
 - ✓ Está disposto a **assumir o papel de comando** da nova empresa nos EUA (sem fazer tarefas operacionais)
-

Mas minha empresa é pequena, e agora?

Tudo bem! O L1-A **não exige que a empresa no Brasil seja grande** — o importante é ela estar **em operação real** e **você comprovar que atua como executivo**, tomando decisões, gerenciando equipe ou coordenando serviços.

A nova empresa nos EUA **também pode começar pequena**, desde que:

- Tenha um endereço comercial válido (pode ser compartilhado, como pela Regus)
- Abra conta bancária
- Comece a estruturar um plano de atuação com sua supervisão
- E você **atuar de forma estratégica, como líder e tomador de decisões**

O que você ganha com o L1-A:

- Permissão legal para **você e sua família morarem nos EUA**
 - Sua esposa ou marido pode **trabalhar livremente nos EUA**
 - Seus filhos menores de 21 anos podem **estudar em escolas americanas**
 - Você pode viajar para dentro e fora dos EUA livremente
 - E o mais importante: **esse visto pode virar o green card (residência permanente) em 1 ano**, se tudo for feito corretamente
-

Conclusão:

Mesmo que sua empresa seja pequena, **você pode sim se qualificar** para o L1-A, desde que consiga **provar que atua como executivo, que a empresa brasileira é real e que a operação nos EUA tem um plano claro e viável.**

Quais são as vantagens do L1-A?

1. **Aprovação rápida:** Com a opção de *premium processing*, você pode ter a resposta em até 15 dias úteis.
2. **Não exige investimento pessoal:** Você não precisa investir seu dinheiro. O que conta é a capacidade financeira da empresa no Brasil para sustentar a operação nos EUA.
3. **Trabalho exclusivo para a empresa americana:** O titular do visto L1-A pode trabalhar **apenas** para a empresa americana, garantindo total dedicação à função executiva.
4. **Liberdade total de viagens:** Você pode **entrar e sair dos Estados Unidos quantas vezes quiser** durante a validade do visto, sem qualquer limitação.
5. **Autorização de trabalho imediata ao cônjuge:** O cônjuge recebe o visto L-2 e pode trabalhar **em qualquer área ou empresa nos EUA**, sem restrições.
6. **Filhos podem estudar nos EUA:** Filhos menores de 21 anos entram com visto L-2 e podem frequentar escolas públicas ou privadas sem precisar de visto de estudante.
7. **Sem exigência de presença física mínima nos EUA:** Ao contrário de outros vistos, o L1-A **não exige um número mínimo de dias de permanência nos EUA por ano.**
8. **Renovável até 7 anos:** A primeira aprovação é por 1 ano (no caso de nova empresa), com possibilidade de renovação por até **7 anos no total**, desde que continue exercendo função executiva.
9. **Caminho direto para o green card (residência permanente).**

Como o L1-A leva ao green card?

O L1-A serve como base para o pedido de green card pela categoria **EB1-C**, destinada a executivos e gerentes multinacionais. Essa categoria tem grandes vantagens:

- **Não exige processo de certificação trabalhista (PERM)**, o que torna tudo mais rápido.
- Permite aplicar para o green card **estando já nos EUA**, sem precisar sair do país.
- Em muitos casos, o green card é aprovado em **menos de 1 ano**.

Cronograma ideal:

- **Ao chegar nos EUA com o visto L1-A**, você assume sua função executiva e começa a estruturar a empresa americana: contrata equipe, define operações, inicia as atividades.
- **Com 9 meses** nos EUA, você já terá documentação suficiente para comprovar sua atuação como executivo.
- Nesse momento, entramos com o pedido do green card **EB1-C**.
- Isso garante tempo hábil, já que o L1-A inicial vale por 1 ano. Em muitos casos, **você terá o green card em mãos antes mesmo de precisar renovar o visto**.

Resumo dos principais benefícios:

- Entrada rápida e segura nos EUA como executivo
- Não exige investimento pessoal
- Permissão de trabalho **exclusiva na empresa americana** (para o titular)
- Permissão de trabalho **livre para o cônjuge**
- Filhos podem estudar normalmente
- Liberdade para **viajar como e quando quiser**
- **Sem exigência de tempo mínimo de permanência**
- Green card direto, sem PERM
- Residência permanente em menos de 1 ano

O L1-A é o único visto executivo não discricionário

Muitos vistos americanos são chamados de **discricionários**, o que significa que mesmo que você **preencha todos os requisitos legais**, a imigração **ainda pode negar com base em julgamento subjetivo**. Em outras palavras: a decisão final fica a critério do oficial, que pode considerar aspectos como "intenção", "merecimento", "impacto", entre outros.

Já o visto ****L1-A** é objetivo e **não discricionário**: se você provar documentalmente que:

- Trabalhou como executivo ou gerente por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos na empresa estrangeira,
- Sua empresa abriu ou abrirá uma operação nos EUA,
- Você vai atuar como executivo ou gerente na filial americana,
- E a empresa tem estrutura financeira e operacional para justificar sua vinda,

O governo é obrigado a aprovar, pois a análise se baseia apenas em **fatos e documentos**, não em opinião.

Isso dá uma **segurança muito maior** para quem quer empreender ou assumir cargos de liderança nos EUA.

O L1-A permite “dupla intenção” (dual intent)

Outra grande vantagem do L1-A é que ele é um dos **pouquíssimos vistos que aceitam a chamada “dupla intenção”**.

Mas o que isso significa?

A maioria dos vistos de não-imigrante (como o de turista, estudante, intercâmbio etc.) exige que o estrangeiro **prove que não quer morar nos EUA de forma permanente**. Ou seja, se o governo desconfiar que a pessoa quer um green card, o visto pode ser negado ou cancelado.

No caso do **L1-A**, isso **não acontece**. O governo **aceita que você venha com intenção de morar nos EUA permanentemente no futuro**, ao mesmo tempo em que entra com um visto temporário.

Esse é um benefício poderoso, pois **você pode entrar legalmente nos EUA com o visto L1-A já planejando solicitar o green card EB1-C**, sem esconder essa intenção nem prejudicar sua permanência.

Em resumo:

- O **L1-A é o único visto executivo não discricionário**: se você cumprir todos os requisitos com documentos, **a imigração tem obrigação legal de aprovar**.
- Ele também **permite “dupla intenção”**: você pode entrar com visto temporário **já planejando ficar permanentemente nos EUA**, e isso **não prejudica seu status** nem sua aplicação ao green card.

Documentação essencial para o visto L1-A

(tudo deve ser escaneado **com scanner, nunca com celular**)

1. Da empresa brasileira

Estes documentos provam que a empresa existe, está ativa e tem estrutura para manter um executivo:

- **Contrato Social** (com primeira e última alteração se houver)
- **Extratos bancários dos últimos 6 meses**
- **Declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos da empresa**
- **Alvará de funcionamento + organograma + folha de pagamento + funções dos funcionários**
- **Currículos e diplomas dos gerentes**
- **Material publicitário, fotos da fachada/interior da empresa (mínimo 12 fotos)**
- **Última demonstração financeira (balanço)**
- **Provas de atividade contínua:** contas de luz, água, telefone em nome da empresa + notas fiscais dos últimos 12 meses
- **Carta da empresa brasileira**, descrevendo a própria empresa, o executivo, suas funções anteriores e futuras nos EUA
 - Deve ser feita em papel timbrado e em arquivo Word com a logomarca da empresa.

Atenção: Essa carta precisa ser muito bem escrita, pois é o coração da argumentação executiva.

2. Do executivo (e da família, se for o caso)

Esses documentos provam que você atuou como executivo no Brasil e que está apto à transferência:

- **Nome completo, cargo exercido, data de início, funções com porcentagem do tempo em cada uma**
- **Comprovantes de recebimento de salário do último ano** (holerite, decore ou pró-labore com função no cabeçalho)
- **Provas de autoridade executiva:** documentos assinados, decisões financeiras, rescisões, memorandos etc.
- **Declaração de imposto de renda pessoal (IRPF) dos últimos 3 anos**
- **Cópia integral do passaporte (inclusive capa/contracapa)**
- **Currículo + diploma universitário + histórico acadêmico**
- **Endereços atual e anterior (Brasil/EUA)**
- **Certidões de casamento/nascimento (se for trazer cônjuge e filhos)**
- **Extratos bancários pessoais (6 meses) + carta de referência bancária**
- **Telefone e e-mail atualizados.**

3. Da empresa americana (se for nova, o escritório pode providenciar)

Serve para mostrar que há estrutura mínima para a operação nos EUA:

- **Contrato social da empresa americana + EIN (Tax ID)**
- **Comprovante de endereço (contrato de aluguel ou escritura)**
- **Fotos da sede (mínimo 12 fotos de fachada e salas internas)**
- **Extrato bancário + comprovante de capitalização pela empresa brasileira**
- **Plano de negócios (se possível, para os próximos 5 anos)**

Pontos de atenção mais críticos:

- **Provar função executiva real** com descrição clara das tarefas e nível de autoridade;
- **Carta da empresa brasileira** deve demonstrar claramente o papel estratégico do executivo;
- **Documentos devem ser escaneados com qualidade** (scanner de mesa), **nunca fotos tiradas por celular**;
- **Tradução certificada** para todos os documentos que estiverem em português;
- **Digitalização completa:** nada pode estar cortado, sombreado ou ilegível.

Documentos adicionais para RENOVAÇÃO do L1-A e/ou petição EB1-C

(Complementares à documentação inicial)

1. Atualização de todos os documentos financeiros e operacionais

Você deve apresentar uma **prova contínua de operação e evolução real da empresa americana**. Isso inclui:

- **Folhas de pagamento atualizadas** dos funcionários contratados desde a aprovação inicial
- **Notas fiscais emitidas pela empresa americana** nos últimos 12 meses
- **Extratos bancários atualizados** (preferencialmente 6 últimos meses)
- **Demonstrações financeiras mais recentes**, com balanço patrimonial e DRE (Demonstrativo de Resultados)
- **Comprovantes de movimentações bancárias** da empresa, incluindo recebimentos, pagamentos, salários e despesas operacionais
- **Relatórios de impostos atualizados** (últimos 941s, declarações trimestrais e anuais)

2. Comprovação do crescimento da estrutura organizacional

Demonstre que a empresa americana já deixou de ser apenas “recém-criada”:

- **Novo organograma atualizado**, mostrando contratação de equipe e hierarquia de gestão
- **Cópias dos contratos de trabalho dos funcionários atuais**, especialmente os gerenciais
- **Provas de contratação real**, como anúncios de vaga, registros do payroll, formulários W-2 ou 1099
- **Fotos atualizadas da sede nos EUA**, evidenciando expansão, salas ocupadas, funcionários trabalhando

3. Relatório detalhado das atividades do executivo nos EUA

Isso é essencial para mostrar que o beneficiário continua exercendo **funções executivas e não operacionais**:

- **Descrição atualizada das funções e responsabilidades do executivo**
 - Deve enfatizar planejamento estratégico, supervisão de gestores, tomada de decisões e alocação de recursos

- **Provas de autoridade** em decisões relevantes nos EUA: e-mails, memorandos, atas de reunião, relatórios assinados, ordens de serviço

4. Resultados e indicadores de performance

Demonstração concreta de que a empresa está sendo bem-sucedida sob a liderança do executivo:

- **Relatórios de crescimento de receita**, clientes atendidos, contratos fechados, metas alcançadas
- **Análises de mercado, expansão comercial ou novos investimentos** feitos pela empresa americana
- **Planos de crescimento para os próximos anos**, com foco na sustentabilidade da operação

5. Documentos complementares para o EB1-C

O EB1-C exige provas de **continuidade da função executiva por pelo menos 1 ano nos EUA**, então:

- **Calendário com a linha do tempo da atuação do executivo nos EUA**
- **Relatórios periódicos assinados pelo executivo**
- **Declaração atualizada da empresa americana**, confirmando que o executivo ainda ocupa cargo de alta direção, e descrevendo sua importância para o futuro da operação
- **Cartas de recomendação ou apoio de parceiros, fornecedores ou clientes norte-americanos**, mencionando o papel do executivo e a relevância da empresa no mercado local

Lembrete importante:

Todos os documentos devem:

- Estar **escaneados com alta resolução em scanner de mesa**, sem cortes, sombras ou dobras;
- Ser **atualizados e consistentes com a realidade da empresa atual**;
- Estar **traduzidos para o inglês com tradução simples certificada**, se estiverem originalmente em português.

Documentos adicionais para pedido de Ajuste de Status (Form I-485)

(Somente se o executivo estiver nos EUA e quiser ajustar o status direto para residente permanente, sem sair do país)

Se o pedido de green card for feito **dentro dos Estados Unidos**, ao invés de um processamento consular no Brasil, o executivo deve **provar que entrou legalmente e está em status válido**. Para isso, é necessário apresentar:

1. Prova de status migratório legal

- **Cópia da aprovação do visto L1-A** – Formulário I-797 (Approval Notice)
- **Cópia do passaporte completo** – incluindo capa, contracapa, e **página com o carimbo do visto L1** (se tiver)
- **Cópia do formulário I-94**, que comprova entrada e permanência legal nos EUA

2. Documentos civis com tradução certificada

- **Certidão de nascimento do beneficiário (executivo)**
- **Certidão de casamento** (se aplicável)
- **Certidões de nascimento dos filhos menores de 21 anos**
- Todas **devem estar traduzidas oficialmente para o inglês**, com tradução certificada

3. Documentos do processo de ajuste de status

Esses documentos serão protocolados junto ao USCIS:

- **Formulário I-485** – Solicitação de Ajuste de Status
- **Formulário I-944** (se exigido) – Declaração de auto-suficiência financeira (esse item depende da política vigente)
- **Formulário I-131** – Pedido de autorização de viagem (advance parole), caso queira sair e voltar durante o processo
- **Formulário I-765** – Pedido de autorização de trabalho enquanto o green card está em processamento
- **Cópia de 2 fotos no padrão americano (passaporte)**
- **Comprovante de pagamento das taxas** exigidas pelo USCIS (formulários I-485, I-131 e I-765)

Importante lembrar:

- Mesmo que o executivo já tenha enviado cópias do passaporte, certidões, I-94 etc. no pedido inicial do L1, **tudo isso deve ser reapresentado novamente no processo de ajuste de status** com as versões **mais recentes e escaneadas com qualidade profissional**.

- Documentos mal escaneados, com cortes, sombras ou tirados com celular **podem gerar atrasos ou RFE (Request for Evidence).**

Resumo

Para transformar o L1-A em green card dentro dos EUA via EB1-C com Ajuste de Status, o executivo precisa:

- ✓ Estar legalmente nos EUA com status L1 válido
- ✓ Ter atuado como executivo na empresa americana por pelo menos 1 ano
- ✓ Apresentar **prova contínua de operação da empresa americana** e de **autoridade executiva**
- ✓ Protocolar todos os formulários do ajuste (I-485, I-131, I-765, etc.) com **documentos atualizados e traduzidos**
- ✓ Garantir que **todos os documentos sejam digitalizados por scanner**, sem exceção

Guia: Como criar e organizar sua conta no Dropbox para envio de documentos

PASSO 1 – Criar uma conta no site oficial

1. Acesse o site: www.dropbox.com
2. Clique em “Inscreva-se gratuitamente” ou “Sign up”.
3. Preencha com:
 - **Nome completo**
 - **E-mail válido**
 - **Crie uma senha segura**
4. Marque a caixa de “Concordo com os termos” e clique em “Criar uma conta”.
5. Confirme seu e-mail: vá até sua caixa de entrada e clique no link de verificação enviado pelo Dropbox.

PASSO 2 – Baixar e instalar o aplicativo no computador

1. Após criar a conta, vá ao topo da tela do site e clique em “**Baixar**” ou acesse diretamente: <https://www.dropbox.com/install>
2. Escolha a versão para **Windows ou Mac** e clique para baixar.
3. Após o download, **abra o arquivo e instale normalmente.**
4. Após a instalação, **faça login com seu e-mail e senha criados.**
5. O Dropbox criará uma **pastinha automática no seu computador**, chamada "Dropbox", onde você poderá **arrastar arquivos diretamente.**

PASSO 3 – Enviar seu e-mail de cadastro para o nosso WhatsApp

1. Envie o e-mail com o qual você **se cadastrou no Dropbox** para o seguinte número de WhatsApp:
 **(11) 94758-4388**
2. Aguarde. **Somente após recebermos seu e-mail**, vamos **liberar o acesso à sua pasta pessoal no Dropbox**.

PASSO 4 – Acessar a pasta compartilhada

1. Após nosso compartilhamento, você receberá um **e-mail do Dropbox** com o convite para acessar a pasta.
2. Clique no botão “**Aceitar convite**” dentro do e-mail.
3. A pasta será automaticamente adicionada ao seu Dropbox (no site e no computador).
4. Dentro da pasta principal, você verá subpastas como:

	0-Cover Letter Sample	4/
	1- I-129	4/
	2- I-907	4/
	3- Contrato Social e Tradução	9/
	4- IRPJ	7/
	5- Extratos Bancários PJ e Balancetes	7/
	6- Alvará, Faturas, Contas e Contratos co...	7/
	7- Contrato de Aluguel ou Escritura e Fot...	7/
	8- Organograma e Folha de Pagamento	4/
	9- Pró-labore ou Decore, Papel Timbrado...	7/
	10- Business Plan	7/
	11- Organizational Chart	4/
	12- Artciles of Incorporation	8/
	13- Bylaws Stock Certificate Stock Ledger	4/
	14- Capitalization of the US Company	4/
	15- Contrato de Aluguel e Fotos da Empr...	7/
	16-Curriculum e Diploma	7/
	17-IRPF	7/
	18-Extratos Bancários Pessoa Física	7/
	19-Passaporte do Beneficiário	7/
	20-Prova de Cargo Executivo e Cartas de ...	4/
	21-Material de Marketing e Cartão de Visi...	7/
	22- I-539	4/
	23-Documentos dos Dependentes Passa...	4/

PASSO 5 – Anexar a documentação em ordem correta

1. Em **cada subpasta**, envie **apenas os documentos relacionados àquele tema**.
2. Todos os arquivos devem estar:
 - o **Nomeados claramente**, por exemplo: IRPJ 2023.pdf, Contrato Social Atualizado.pdf, Passaporte Executivo.pdf
 - o **Organizados do mais recente para o mais antigo** (exemplo: folha de pagamento de março acima da de fevereiro, e assim por diante)
3. Verifique sempre se os arquivos estão:

- **Escaneados por scanner de mesa** (nunca por celular)
- **Legíveis, completos e sem cortes**

Importância da Nomeação Correta dos Arquivos

Além de enviar os documentos exclusivamente via Dropbox, é **fundamental nomear corretamente cada arquivo**, seguindo uma lógica clara, objetiva e cronológica. A forma como os arquivos são nomeados facilita — ou dificulta — a organização interna da equipe jurídica e contábil responsável pela análise e elaboração da petição.

Arquivos mal nomeados, genéricos ou duplicados aumentam o risco de confusão, retrabalho e atrasos na montagem do processo. Evite nomes como "documento1.pdf", "scan123.jpg", "novo arquivo" ou "última versão". Em vez disso, utilize nomes descritivos como:

- Contrato_Social_Atualizado.pdf
- IRPJ_2023.pdf
- Extrato_Bancario_Jan2024.pdf
- Passaporte_Executivo_FrenteVerso.pdf

Os arquivos também devem estar **organizados dentro das pastas indicadas**, e, sempre que possível, em **ordem cronológica (do mais recente para o mais antigo)**, facilitando a análise por parte do USCIS.

Reforçamos que não aceitamos nem validamos qualquer documentação enviada por e-mail, WhatsApp, Google Drive, WeTransfer ou qualquer outro meio que não seja o Dropbox.

Somente com os documentos corretamente nomeados, organizados e enviados pelo **canal oficial (Dropbox)** conseguimos manter a integridade, segurança e rastreabilidade do processo, garantindo agilidade e precisão em cada etapa.

Pronto!

Seguindo esses passos, sua documentação estará organizada, segura e acessível para o processamento do seu visto.

Se precisar de ajuda durante o processo, **chame no WhatsApp:**

 **+001 1 786 301-3817**

Importância de preencher a ficha cadastral completa

Cada campo da ficha tem uma função estratégica no processo:

1. Informações da empresa brasileira

- Nome, endereço, funcionários, objetivo social, etc.
 - Servem para comprovar que **existe uma empresa legítima e operacional**, base da relação com a nova empresa nos EUA.

2. Informações do executivo

- Nome completo, tempo de trabalho, último visto, passaporte, endereço, dependentes.
 - Comprovam a **relação contínua com a empresa e a qualificação como gestor ou executivo**, critério essencial para o L1-A.

3. Informações da futura empresa americana

- Nome pretendido e principalmente: **endereço comercial nos EUA**
 - Aqui está um ponto crítico:

Atenção: o endereço comercial nos EUA é obrigatório

Conforme consta na parte inferior da ficha (página 1) e reforçado no rodapé:

“PO Boxes ou escritórios apenas virtuais não são mais aceitos pela imigração. No entanto, escritórios compartilhados ainda estão sendo aceitos.”

Ou seja:

- ✓ Você **não pode usar caixa postal ou endereço virtual puro (virtual office)**.
- ✓ Mas pode sim usar **escritórios compartilhados com estrutura física real**, como os oferecidos pela [Regus](#), WeWork, entre outros.

Esses espaços normalmente oferecem:

- Endereço fiscal e comercial válido
- Sala de reunião sob demanda
- Recepção
- Número de telefone comercial

Isso é suficiente para **comprovar a viabilidade da nova empresa nos EUA**, exigência obrigatória do USCIS (serviço de imigração).

Riscos de não preencher a ficha completa ou com dados incorretos

Na página 3, a ficha alerta:

“Informações incorretas podem ocasionar atraso no processo e futuros problemas com a imigração.”

“Só poderemos dar continuidade com essas informações todas preenchidas.”

Ou seja:

- Informações faltantes travam o processo
- Dados imprecisos podem gerar **Request for Evidence (RFE)** ou até **negação**
- Você pode perder prazos importantes, inclusive do L1 inicial (válido por apenas 1 ano)

Resumo: por que preencher a ficha completa é vital

- Evita atrasos, retrabalho e erros processuais
- Garante coerência entre documentos e formulários
- Permite redigir petições com segurança jurídica
- É fundamental para montar a narrativa do visto
- É **obrigatório para iniciar qualquer passo do L1-A e do EB1-C**

Atenção especial ao preenchimento do campo “Endereço Comercial da empresa Americana”

Na sua ficha cadastral, este é **um dos campos mais importantes**, pois:

✓ A empresa americana **precisa ter um endereço comercial válido e comprovável** nos Estados Unidos

✗ **PO Boxes (caixas postais) e escritórios apenas virtuais não são aceitos** pelo USCIS

🔒 A imigração exige um **local físico com estrutura mínima operacional**, mesmo que compartilhada.

✓ **Escritórios compartilhados são aceitos — recomendamos a Regus**

Você pode usar **escritórios compartilhados com estrutura física real**, como os oferecidos pela www.regus.com, que é uma empresa reconhecida internacionalmente e totalmente aceita pela imigração americana.

A **Regus** oferece:

- Endereço fiscal e comercial **válido para registro da empresa**
- Espaço físico para reuniões sob agendamento
- Atendimento e recepção profissional
- Comprovante de contrato e correspondência física
- Contratos mensais ou anuais em centenas de endereços nos EUA

 Basta escolher uma unidade da Regus na cidade onde sua empresa será aberta, contratar o plano mais básico com endereço e recepção, e **incluir esse endereço no campo da ficha cadastral**.

Por que isso é fundamental?

- Sem um endereço comercial válido, **não é possível registrar a empresa nem aprovar o L1-A**
- O endereço consta nos **Artigos de Incorporação, formulário I-129 e contrato social americano**
- O governo dos EUA **exige comprovação de presença física mínima** como sinal de intenção real de operação

Resumo prático para o cliente:

- Contrate um endereço com estrutura física pela www.regus.com
- Escolha a cidade onde a empresa americana será registrada
- Informe esse endereço no campo da ficha cadastral
- Guarde o **contrato em PDF e o comprovante de pagamento**, pois serão solicitados

Requisito dos “12 meses em 3 anos” para o visto L1-A — e por que ele é decisivo

De acordo com o regulamento federal **8 C.F.R. § 214.2(l)(1)(ii)(A)**, para se qualificar para o **visto L1-A**, o beneficiário deve comprovar que:

“He or she has been employed continuously for one year by a qualifying organization within the three years preceding the time of his or her application for admission into the United States.”

Ou seja, o executivo ou gerente deve ter trabalhado **pelo menos 12 meses consecutivos** em **cargo executivo ou gerencial fora dos EUA**, para uma empresa relacionada (a empresa brasileira), **nos últimos 3 anos anteriores à entrada ou mudança de status nos EUA**.

Como funciona esse prazo na prática?

- O período de 12 meses deve ter sido cumprido **fora dos Estados Unidos**.
- Esses 12 meses precisam estar dentro da janela dos **36 meses imediatamente anteriores à data do pedido** de admissão (entrada nos EUA) ou **mudança de status** (caso já esteja nos EUA).
- **Se a pessoa está nos EUA há muito tempo, esse requisito pode ser perdido.**

Atenção para quem está nos EUA há mais de 20 meses

Se o beneficiário já está nos EUA há **mais de 20 meses consecutivos** (seja com visto de estudante, turista, dependente, etc.), ele corre sério risco de **não ter mais os 12 meses exigidos dentro da janela dos 36 meses**.

Exemplo prático:

- Um executivo trabalhou no Brasil até **janeiro de 2023** e está nos EUA desde então.
- Em **junho de 2025**, ele quer aplicar para o L1-A.
- Resultado: **não qualifica**, pois os 12 meses de trabalho no Brasil **ficaram fora da janela de 3 anos**, já que ele está **há mais de 28 meses nos EUA**.

Como resolver se o prazo foi ultrapassado?

- A única forma de restabelecer a qualificação seria **retornar ao país de origem e trabalhar novamente por 12 meses consecutivos** para a empresa estrangeira antes de tentar aplicar novamente.
 - Essa exigência **não pode ser flexibilizada**, pois é um critério legal objetivo.
-

Resumo prático para o cliente:

- ✓ Para ser elegível ao L1-A, o executivo **deve ter trabalhado por 12 meses consecutivos fora dos EUA nos últimos 3 anos.**
- ✓ Quem está **há mais de 20 meses nos EUA** deve ficar atento, pois pode perder esse requisito com o passar do tempo.
- ✓ A contagem é **rigorosa** e baseada na **presença física e vínculos formais de emprego** com a empresa estrangeira.
- ✓ A regra é fundamentada na **lei federal 8 C.F.R. § 214.2(l)(1)(ii)(A)** e é **estritamente observada pelo USCIS.**

Dicas essenciais para manter o L1-A e garantir a renovação (especialmente na Flórida)

1. Atue exclusivamente em funções executivas ou gerenciais

- Evite qualquer envolvimento com tarefas operacionais do dia a dia (como vendas, atendimento, suporte técnico, etc.).
- Sua atuação deve se concentrar em **decisões estratégicas, supervisão de equipe, controle financeiro, expansão do negócio e planejamento organizacional.**

2. Contrate uma equipe mínima nos EUA

- A imigração espera que o executivo **gerencie pessoas, não processos**.
- Para renovar o L1-A, recomenda-se pelo menos:
 - 1 gerente (ou supervisor de área)
 - 2 a 5 funcionários de diferentes funções (administrativo, comercial, financeiro, operacional)
- Subcontratados também podem contar, desde que **supervisionados diretamente por você** e documentados corretamente.

3. Mantenha documentação contábil e fiscal impecável

- Tenha sempre atualizados:
 - Extratos bancários
 - Declarações fiscais (federais e estaduais)
 - Relatórios de folha de pagamento
 - Comprovantes de pagamento de salários (W-2 ou 1099)
- Esses documentos mostram que a empresa está **ativa, funcionando e gerando movimento real**.

4. Estruture um organograma e funções documentadas

- Tenha um organograma da empresa nos EUA com os nomes, cargos e quem supervisiona quem.
- Guarde descrições de funções assinadas por cada funcionário (job descriptions).

5. Registre endereço comercial válido e físico

- Mantenha um **endereço comercial legítimo** na Flórida — **escritórios virtuais não são aceitos**.
- Escritórios compartilhados como os da [Regus](#) são aceitos, desde que tenham estrutura física e contrato válido.

6. Mantenha fotos atualizadas da sede

- A imigração frequentemente pede **fotos atuais da fachada, recepção, salas, escritórios e equipe**.
- Guarde pelo menos **12 fotos recentes**, preferencialmente com data visível.

7. Registre presença física como executivo

- Mesmo com liberdade para viajar, é importante demonstrar que você **atua com presença relevante nos EUA**.
- Mantenha registros de reuniões, atas assinadas, memorandos, decisões e e-mails com equipe americana.

8. Produza relatórios de desempenho e metas

- Prepare um relatório simples trimestral ou semestral com:
 - Resultados operacionais

- Crescimento de clientes
- Estratégias de expansão
- Contratações planejadas
- Projeção de faturamento

9. Evite longos períodos fora dos EUA

- O L1-A permite viagens, mas ficar longos períodos fora do país pode **comprometer sua renovação**, sugerindo que você não está de fato atuando como executivo local.

10. Guarde tudo em PDF e no Dropbox

- Todas as provas devem ser **escaneadas com scanner de mesa**, nomeadas corretamente, organizadas por data e enviadas **somente pelo Dropbox oficial**.
- Nenhum outro canal será aceito para comprovação documental.

Resumo prático:

Manter o L1-A ativo não exige uma estrutura enorme, mas exige **provas reais de atuação executiva, supervisão de equipe e operação empresarial legítima** nos EUA. Com planejamento, organização e documentação contínua, a renovação ocorre com segurança e abre caminho para o green card (EB1-C).

Dicas estratégicas para evitar erros e manter seu processo L1-A/EB1-C à prova de falhas

1. Você não pode ser o único dono da empresa brasileira

- O visto L1-A **não permite auto-petição**.
- Isso significa que a **empresa brasileira deve ter estrutura própria**, com **outros sócios formais ou administradores ativos**, que possam demonstrar que a petição está sendo feita por uma empresa real — e não por um único indivíduo querendo se autopromover.

- O executivo **não pode “transferir a si mesmo”** sem a estrutura de uma organização legítima por trás.

2. A empresa brasileira deve permanecer ativa

- Mesmo após a obtenção do L1-A, **a empresa no Brasil não pode ser encerrada** ou abandonada.
- Ela será constantemente requisitada para **fornecer atualizações fiscais e financeiras**: IRPJ, balanços, extratos, notas fiscais, folha de pagamento etc.
- Isso é essencial tanto para **renovações do visto L1-A** quanto para o pedido de green card via **EB1-C**.

3. Mantenha um número de telefone americano ativo

- O USCIS (imigração americana) **pode ligar a qualquer momento para confirmar dados do processo**, principalmente durante a renovação ou a análise do green card.
- Tenha um número de telefone americano confiável, preferencialmente da empresa ou do executivo, **sempre disponível para atendimento**.
- O fiscal pode ligar para confirmar:
 - Existência da empresa americana
 - Presença do executivo
 - Funcionamento da equipe
 - Coerência das atividades descritas na petição

4. Não existe exigência de investimento mínimo

- Ao contrário do visto EB-5, o L1-A **não exige que o executivo invista um valor específico**.
- O que importa é a **estrutura e operação real da empresa americana**, sua relação com a empresa brasileira, e o cargo executivo ocupado.

5. Não há número mínimo de funcionários obrigatório

- O USCIS **não exige um número exato de empregados** para a renovação do L1-A ou aprovação do EB1-C.
- O que é analisado é a **coerência entre a estrutura da empresa e a função do executivo**.
- Por exemplo: se a empresa tem apenas dois funcionários, não faz sentido dizer que você é CEO com atuação estratégica. Já com 4 a 7 pessoas (incluindo níveis gerenciais ou supervisores), essa narrativa se sustenta melhor.

6. O executivo não pode prestar serviço ou vender produto diretamente

- Esse é um erro fatal: **executivo com visto L1-A não pode estar envolvido no dia a dia operacional da empresa.**
- Ele **não pode realizar vendas, entregar produto, prestar atendimento, fazer instalação, suporte técnico, ou qualquer função comum de linha de frente.**
- Sua função deve ser **estratégica e exclusivamente voltada à gestão**, como:
 - Tomar **decisões de alto nível**
 - **Planejar e executar expansão da empresa**
 - Supervisionar **gerentes, líderes de equipe e operações**
 - Gerenciar **contratos importantes e parcerias**
 - Cuidar da **estratégia financeira, de marketing, RH e comercial**
 - Representar a empresa **em decisões corporativas e institucionais**
- Pense como o "**poderoso chefe corporativo**" — o executivo precisa demonstrar controle e comando organizacional, e **nunca estar na linha de frente da operação.**

Resumo objetivo para o cliente:

- ✓ Você não pode ser o único dono da empresa brasileira
- ✓ A empresa no Brasil **deve continuar ativa durante todo o processo**
- ✓ Tenha um telefone americano para contato com a imigração
- ✓ Não existe valor mínimo de investimento nem número fixo de funcionários
- ✓ O executivo **não pode operar diretamente o negócio** — ele deve comandar estrategicamente
- ✓ Seu papel deve ser **100% executivo**: liderança, crescimento, tomada de decisões e gestão de pessoas

Por que a empresa americana recomendamos ser uma C Corporation e não uma LLC?

1. O L1-A exige clara separação entre empresa e pessoa física

- A LLC (**Limited Liability Company**) é uma estrutura jurídica flexível, mas frequentemente tratada como uma **extensão da pessoa física**, principalmente quando tem um único membro (sole member).

- Isso pode gerar confusão para a imigração quanto à **legitimidade da relação empregador-empregado**, pois na LLC o dono e o “executivo” muitas vezes são a mesma pessoa.
- Já na **C Corporation (C Corp)**, a estrutura é mais robusta e formal: ela **possui acionistas, diretores, conselhos e funções separadas**, o que ajuda a comprovar que o executivo **não é um auto-peticionário**, e sim um funcionário designado legalmente por uma entidade empresarial distinta.

2. A C Corp transmite maior credibilidade e governança corporativa

- A estrutura da C Corp permite definir um **quadro de diretores, conselho administrativo, eleição de cargos executivos, distribuição de ações, etc.**
- Isso **alinha perfeitamente com a narrativa de que o beneficiário ocupa um cargo de alta direção**, indicado e aprovado pela empresa, e não de forma informal ou autoindicada — o que é muito comum (e problemático) em LLCs.

3. Evita riscos com a Receita Federal dos EUA (IRS) e imigração

- Em LLCs, especialmente quando tratadas como “disregarded entities”, os lucros são **tributados diretamente no nome do proprietário**, o que pode confundir a análise do USCIS e gerar questionamentos sobre:
 - A separação entre os ativos pessoais e empresariais
 - A capacidade financeira da empresa
 - A legitimidade da remuneração executiva
- A **C Corp possui seu próprio EIN, conta bancária, balanço e impostos separados**, reforçando a **personalidade jurídica própria**, que é fundamental para o L1-A.

4. Facilita a contratação de funcionários e crescimento empresarial

- A C Corp é o formato padrão usado por empresas de médio e grande porte nos EUA.
- Ela permite emitir **ações, contratar funcionários com benefícios estruturados, criar planos de stock options**, e demonstrar de forma mais sólida uma **estrutura de hierarquia e expansão**.

5. A narrativa do EB1-C exige uma corporação real, não uma empresa pessoal

- O green card baseado em EB1-C exige que o beneficiário **tenha exercido função de direção ou gerência em uma empresa com estrutura real** — não em um negócio individualizado.

- Uma LLC pode parecer “informal” demais aos olhos do oficial, enquanto a C Corp **demonstra formalidade, governança e sustentabilidade de longo prazo.**

Resumo estratégico:

- ✓ LLCs são práticas para negócios simples e locais, mas **não transmitem a robustez necessária para um processo L1-A e EB1-C**
- ✓ C Corporations oferecem a estrutura ideal para representar **um executivo legítimo e um negócio com potencial de crescimento internacional**
- ✓ A C Corp reforça a separação entre empresa e pessoa física, fortalece a narrativa de liderança e atende melhor aos **requisitos técnicos e legais do USCIS**
- ✓ Com uma C Corp, o executivo pode ser nomeado formalmente CEO ou presidente, com atas e contratos corporativos que comprovam autoridade legal e não autoindicação

Processo do Visto L1-A via Consular — Etapas e Entrevista no Consulado

O visto L1-A via consular é voltado a empresários, executivos ou gerentes que vão **entrar nos EUA com o visto já emitido no passaporte**, após análise e aprovação da petição nos Estados Unidos. Ele é ideal para quem **ainda está no Brasil** e quer **iniciar legalmente sua mudança com base no L1.**

Etapas 1: Organização da documentação

Tudo começa com a **reunião e organização completa dos documentos**, tanto da empresa brasileira, quanto do executivo e da futura empresa americana (ou empresa americana já estabelecida). Essa documentação inclui:

- Provas da operação real da empresa brasileira
- Prova de que o executivo ocupou cargo de gerência ou direção por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos
- Comprovação da relação entre a empresa brasileira e a americana (filial, subsidiária ou afiliada)
- Plano de expansão para os EUA
- Endereço comercial nos EUA
- Descrição da função executiva nos EUA

- Provas de capacidade financeira da empresa brasileira para sustentar a nova unidade

Etapa 2: Protocolo da petição L1-A junto ao USCIS

Com toda a documentação organizada, o advogado imigratório submete a petição L1-A através do **formulário I-129** ao **USCIS (United States Citizenship and Immigration Services)**.

- Com **Premium Processing**, a resposta costuma sair em **15 dias úteis**.
- Se aprovada, o USCIS emite o **Formulário I-797 (Notice of Approval)**.

Etapa 3: Etapa consular (pedido do visto no Brasil)

Depois da aprovação da petição, o processo passa para o **Departamento de Estado (via consulado americano)**. O executivo deverá:

1. **Preencher o formulário DS-160 (online)**
 - Informar dados pessoais, profissionais, e da empresa nos EUA
2. **Pagar a taxa consular**
3. **Agendar a entrevista no CASV + Entrevista no Consulado**
 - CASV: coleta de foto e digitais
 - Consulado: entrevista com o **vice-cônsul** responsável por emitir o visto

Etapa 4: Entrevista com o vice-cônsul — o que esperar

O vice-cônsul vai **confirmar verbalmente as informações essenciais** para se certificar de que o visto L1 está sendo solicitado de forma legítima. As perguntas são diretas, e o objetivo é **testar clareza, coerência e preparo**.

Principais perguntas esperadas:

1. **Qual a sua função na empresa no Brasil?**
 - Espera-se que você diga claramente que atua como **executivo ou gerente**, tomando decisões estratégicas, gerindo pessoas ou áreas.
2. **Qual será a sua função na empresa nos EUA?**
 - Deve deixar claro que você vai atuar como **executivo, não operando diretamente o negócio**, e sim liderando a operação, supervisão e expansão.
3. **Por que estão abrindo uma empresa nos EUA? Qual o objetivo?**
 - Responder com foco estratégico: expansão comercial, penetração no mercado americano, relacionamento com novos fornecedores/clientes, etc.

4. **A empresa americana já está funcionando? Já tem endereço?**
 - Sim, deve haver **endereço comercial válido e comprovado**, como via Regus ou espaço físico próprio.
5. **A empresa brasileira continua ativa? Quem ficará no seu lugar?**
 - A empresa brasileira precisa continuar em operação, e alguém deve ser designado como substituto na liderança.
6. **Você já esteve nos EUA antes? Já trabalhou lá?**
 - Responda com sinceridade. É importante demonstrar transparência.
7. **Quanto tempo você pretende ficar nos EUA?**
 - O ideal é dizer que pretende gerenciar a operação pelo tempo necessário para consolidar a expansão e cumprir a função executiva.
8. **Quantos funcionários terão na empresa americana?**
 - Não há número mínimo, mas o plano deve ser coerente e realista. O foco deve ser a **função de supervisão**, e não trabalho solitário.

Etapas 5: Emissão do visto e entrada nos EUA

- Após a entrevista, se tudo estiver em ordem, o consulado **emite o visto L1-A no passaporte**, geralmente em até 7 dias úteis.
- Ao entrar nos EUA, você receberá o **I-94 com a validade do status**, que geralmente será de **1 ano (se for nova empresa)**.
- Esse é o documento que prova sua entrada legal e início do status de L1-A.

Conclusão — Por que se preparar bem para o processo consular?

- ✓ O visto L1-A **não é automático**: mesmo com a petição aprovada, o vice-cônsul tem autoridade para **negar o visto se desconfiar de alguma inconsistência**.
- ✓ Por isso, **clareza, coerência e confiança na entrevista são essenciais**.
- ✓ Quanto mais profissional for sua preparação, **maior sua credibilidade diante do consulado** e mais fluido será seu processo de mudança legal para os EUA.

Você mudou para o status L1-A dentro dos EUA? Entenda o que acontece se sair do país

Quando alguém já está nos Estados Unidos com outro visto válido (por exemplo: F-1, B-1/B-2, H-4, etc.) e **faz uma mudança de status para L1-A** através do USCIS, essa mudança **permite a permanência legal dentro dos EUA, mas não gera um visto físico no passaporte**.

Ou seja: **você está em status L1-A, mas ainda não tem o visto carimbado**.

O que acontece se sair dos EUA após mudar de status?

Assim que você sair dos Estados Unidos, o **status de permanência autorizado pelo USCIS expira automaticamente**, pois ele só é válido dentro do país.

Para retornar aos EUA, será **obrigatório passar por uma entrevista consular e emitir o visto físico (sticker) no passaporte**, através de uma unidade consular americana (geralmente no Brasil).

Como funciona o processo consular após a mudança de status:

1. **A petição L1 já foi aprovada pelo USCIS?**
 - Se sim, você pode usar o **formulário I-797 (Notice of Approval)** para agendar sua entrevista no consulado.
2. **Preencha o DS-160 normalmente**
 - Indique que você está solicitando um **visto L1-A com base em petição já aprovada**.
 - Inclua o número do **Receipt Number** do I-797.
3. **Agende a entrevista no consulado americano (Brasil ou outro país)**
 - Você passará pelo CASV (coleta de digitais) e depois pela entrevista presencial com o vice-cônsul.
4. **Leve toda a documentação de suporte**
 - I-797 original, petição completa, passaporte, DS-160, contrato social, carta da empresa etc.

Atenção: o risco do processo administrativo (Administrative Processing)

Mesmo com uma petição aprovada, o consulado **pode colocar o seu processo em revisão adicional**, conhecido como **Administrative Processing (Seção 221(g))**.

Esse é um procedimento onde o oficial consular decide que **precisa investigar mais** antes de emitir o visto. Isso pode ocorrer por vários motivos:

- Checagem de vínculos com a empresa brasileira ou americana
- Validação de documentos
- Suspeitas de função executiva mal definida
- Verificação de segurança ou nome
- Falta de clareza durante a entrevista

O problema?

- **Não há prazo definido** para o consulado devolver seu passaporte.
- Você **fica impedido de entrar nos EUA até que o processo seja concluído**.
- Em alguns casos, o processo pode levar **semanas ou até meses**.

Recomendações práticas:

- ✓ Se você **mudou para L1-A dentro dos EUA**, evite sair do país sem necessidade antes de ter o green card ou o visto carimbado, para **evitar ficar preso fora dos EUA**.
- ✓ Se precisar viajar, **prepare-se com toda a documentação necessária e tenha um plano B**, incluindo flexibilidade de datas.
- ✓ Sempre **oriente-se com seu advogado de imigração antes de sair dos EUA** para avaliar riscos e prazos reais.

Resumo para o cliente:

- Mudar de status dentro dos EUA não gera o carimbo do visto no passaporte.
- Se sair dos EUA, é **obrigatório passar por entrevista consular** para carimbar o L1.
- Mesmo com tudo certo, o consulado pode colocar seu caso em **processo administrativo sem prazo de resposta**.
- O ideal é **não sair dos EUA após a mudança de status**, a não ser que o visto já esteja emitido no passaporte ou seja extremamente necessário.

Questionamentos frequentes

1. Posso levar minha mãe comigo?

Sim, é possível viabilizar a presença dela nos EUA.

Embora o visto L1 não permita incluir sua mãe como dependente, há duas alternativas seguras:

- Ela pode solicitar um **visto B-2 de turismo**, com o qual poderá ficar com você **por até 6 meses por entrada** e, em alguns casos, estender esse período.
- Após sua residência permanente (green card), você poderá **patrocinar a residência permanente dela**, como parente direto — é um direito legal.

Dica: Muitos clientes optam por **manter a mãe entrando periodicamente como turista**, o que é aceito quando bem documentado e com vínculos no Brasil.

2. Posso levar minha babá ou empregada doméstica?

Sim, existe uma possibilidade legal e reconhecida.

Você pode aplicar para um **visto B-1 para empregado doméstico**. Esse visto é válido quando:

- A babá já tem vínculo formal com sua família no Brasil, e
- Você fornecer um contrato com **salário compatível com os padrões americanos**, respeitando as leis locais.

Importante: Este tipo de visto é comum entre executivos e diplomatas. Com a assessoria certa, é possível montar uma petição robusta e **maximizar suas chances de aprovação**.

3. Quanto preciso investir na empresa americana?

Boa notícia: não há valor mínimo obrigatório.

O L1-A **não exige um investimento fixo**, como ocorre no EB-5. Você pode começar com **um orçamento realista e enxuto**, desde que demonstre:

- Um plano de negócios coerente
- Endereço físico válido nos EUA
- Conta bancária aberta
- Capacidade da empresa brasileira de sustentar o início das operações

Na prática: Muitos clientes iniciam com valores entre **US\$ 60 mil e US\$ 100 mil**, distribuídos entre estrutura, equipe, marketing e reservas operacionais.

4. Minha filha tem 22 anos. Ela pode ser L-2? E se não, o que podemos fazer?

Sim, há formas de viabilizar a permanência legal dela nos EUA.

É verdade que o visto L-2 só aceita filhos **solteiros com até 21 anos**, mas isso não significa que ela ficará de fora. Você pode:

- Colocá-la como **estudante com visto F-1**, garantindo legalidade, permanência e acesso a faculdades americanas
- Se ela já tiver trabalhado ou trabalhar na empresa brasileira, poderemos **avaliar um L1 próprio para ela**, desde que tenha pelo menos 1 ano de atuação em cargo estratégico
- Após o seu green card, ela pode ser **incluída como filha maior dependente solteira**, em processo separado

Ou seja: Mesmo com 22 anos, **é plenamente possível viabilizar a presença dela nos EUA**, apenas com outra estratégia.

5. E se a empresa não crescer tão rápido nos EUA? Vou perder meu visto?

Não necessariamente — há tolerância e tempo para ajustes.

A imigração americana entende que empresas novas passam por fases. O que realmente importa é:

- Que a empresa **esteja ativa e evoluindo**
- Que você **exerça função executiva de verdade**
- Que a operação demonstre **movimento comercial, ainda que inicial**

Se algo sair fora do planejado, **é possível renovar com um plano de reorganização**, reforçar a documentação e ajustar as metas.

Com um plano estratégico bem conduzido, o L1 é viável mesmo com crescimento gradual.

6. Posso voltar ao Brasil com frequência sem perder meu status?

Sim, o L1-A permite liberdade total de entrada e saída.

O importante é manter **provas de que você continua comandando a operação americana**:

- Participação em reuniões
- Documentos assinados
- Relatórios estratégicos
- E-mails com a equipe, etc.

Se você tiver **uma boa equipe local**, é perfeitamente possível alternar períodos entre Brasil e EUA. **Muitos executivos fazem isso com sucesso.**

7. E se minha empresa brasileira for MEI, LTDA simples ou faturar pouco — ainda posso me qualificar?

Sim, você pode! Ter uma empresa pequena no Brasil não te desqualifica para o L1-A — o que importa é a estrutura real, sua atuação executiva e a seriedade da expansão para os EUA.

O L1-A **não exige que a empresa brasileira seja grande ou milionária**. O que realmente importa é:

- ✓ Que a empresa esteja **legalmente constituída no Brasil** (MEI, EI, LTDA ou EIRELI — todas podem qualificar, desde que estejam ativas e operando);
- ✓ Que **exista uma operação real** com emissão de notas fiscais, movimentação bancária e, de preferência, algum prestador ou funcionário, mesmo que terceirizado;
- ✓ Que **você comprove que atua como gerente, sócio-administrador ou diretor** — ou seja, em um cargo de liderança com responsabilidade sobre decisões, equipe ou

processos estratégicos;

✓ Que exista **intenção clara de expandir para os EUA** com um plano sério, viável e documentado.

Mesmo uma empresa modesta pode ser a base de um projeto internacional.

Já tivemos diversos casos bem-sucedidos de empresários que começaram com **estruturas enxutas**, mas com excelente documentação, plano de expansão coerente e a postura correta como executivo — e foram **aprovados sem problemas**.

O USCIS analisa a **função que você desempenha, e não o tamanho da empresa apenas**.

Dica estratégica:

O ideal é reforçar a estrutura antes da petição:

- Atualizar contrato social com função executiva clara
- Demonstrar liderança na empresa (decisões, supervisão, gestão de contratos)
- Organizar documentos financeiros e fiscais com coerência
- Ter pelo menos 1 ou 2 prestadores sob sua supervisão direta

8. A empresa americana precisa estar aberta antes da aprovação do visto? Posso aplicar antes de abrir formalmente?

Sim, é possível aplicar logo após abrir a empresa — e inclusive é o ideal.

Na verdade, a regra do L1-A exige que **a empresa americana já exista no momento da petição**, ainda que **esteja recém-aberta e em fase inicial de estruturação**.

Você não precisa ter clientes, faturamento ou equipe montada ainda — basta:

- ✓ Ter o **registro oficial da empresa nos EUA (C Corporation, preferencialmente)**
- ✓ Ter um **endereço comercial válido** (pode ser contratado com a [Regus](#))
- ✓ Ter **conta bancária** aberta e documentação básica da empresa

Dica: Nossa equipe jurídica pode te orientar para que **toda essa estruturação inicial seja feita de forma rápida e correta**, o que permite protocolar a petição com segurança.

9. Preciso falar inglês fluentemente para conseguir o L1-A?

Não, o inglês fluente não é obrigatório para obter o L1-A.

O que o USCIS analisa é sua **função executiva e seu papel estratégico**, não seu nível de idioma. Muitos executivos são aprovados com nível básico ou intermediário de inglês.

- ✓ Se você tiver **equipe de apoio, tradutores ou gerentes bilíngues nos EUA**, isso já é suficiente
- ✓ Além disso, **o advogado prepara todas as petições e responde às solicitações da imigração**, o que elimina qualquer barreira de comunicação
- ✓ E se houver entrevista no consulado, você pode **levar intérprete**, se necessário

Ou seja: Mesmo sem inglês fluente, é totalmente viável obter o L1-A. E o mais comum é que, depois de morar nos EUA, você naturalmente evolua no idioma com o tempo.

10. Posso manter minha empresa no Brasil funcionando normalmente enquanto estou nos EUA?

Sim, e na verdade, você deve manter.

O L1-A **pressupõe que a empresa brasileira continue ativa**, pois ela é a base da relação entre as duas empresas. E mais: o USCIS pode solicitar documentos atualizados da empresa brasileira até mesmo **anos depois da aprovação**.

- ✓ Você pode designar um sócio, gerente ou administrador no Brasil
- ✓ Pode continuar tomando decisões à distância como presidente ou diretor
- ✓ E pode provar que mantém a estrutura, contabilidade, folha de pagamento, etc.

Importante: A empresa brasileira deve continuar funcionando para garantir a **renovação do L1-A e aprovação futura do EB1-C (green card)**.

11. Minha esposa quer trabalhar em outra área nos EUA, não na empresa. Ela pode?

Sim, ela pode trabalhar em qualquer área e até abrir o próprio negócio.

Ao entrar como **dependente com visto L-2**, sua esposa terá direito à **Autorização de Trabalho (EAD)**, que permite:

- ✓ Trabalhar para qualquer empresa americana, em qualquer setor
- ✓ Abrir uma empresa nos EUA em seu próprio nome
- ✓ Estudar, fazer cursos ou atuar de forma independente

Na prática: O L-2 é um visto muito poderoso para o cônjuge e proporciona liberdade total de atuação profissional nos EUA.

12. E se a empresa americana não der certo? Posso mudar de visto depois ou aplicar para outro status?

Sim, há alternativas. Você não ficará “preso” nem desamparado.

Se por algum motivo a operação não avançar como planejado, você poderá:

- ✓ Solicitar mudança de status dentro dos EUA (ex: para B-2, F-1, H-1B, etc.)
- ✓ Avaliar outras vias migratórias com base no seu perfil (EB-2 NIW, EB1-A, etc.)
- ✓ Retornar ao Brasil, reorganizar a operação e aplicar novamente no futuro

O importante: Manter sua situação legal e buscar orientação assim que surgir qualquer dificuldade. Com assessoria especializada, **há sempre caminhos alternativos.**

13. Posso fazer faculdade ou curso nos EUA com o visto L1-A?

Sim, é permitido estudar com o visto L1-A.

Você pode fazer cursos livres, técnicos, profissionalizantes ou até graduação e pós-graduação, **desde que não atrapalhe sua função como executivo** na empresa americana.

- ✓ Cursos à noite ou de final de semana são ideais
 - ✓ Não há necessidade de mudar de visto
 - ✓ Não há limite de horas para estudar — mas o foco principal deve continuar sendo sua **função executiva**
-

14. Posso abrir mais de uma empresa nos EUA com o mesmo L1?

Sim, desde que sua função principal permaneça ligada à empresa patrocinadora.

Você pode:

- ✓ Abrir outras empresas nos EUA em paralelo
- ✓ Investir em novos negócios com outros sócios
- ✓ Participar de conselhos, holdings ou projetos, **desde que sua atuação principal e comprovada permaneça na empresa que te patrocinou o L1-A**

Ou seja: Você pode sim diversificar, desde que cumpra o papel executivo original com consistência e documentação.

15. Quanto tempo demora para eu ter o green card depois do L1-A?

Você pode aplicar para o green card (EB1-C) após 12 meses atuando como executivo nos EUA.

Esse processo pode ser iniciado **a partir do 9º mês** com planejamento.
Com o processo bem estruturado e uso de processamento premium, é possível:

- ✓ Aplicar em **9 a 12 meses após a entrada com o L1-A**
- ✓ Receber o green card entre **6 a 12 meses após o protocolo do EB1-C**, se estiver nos EUA

Ou seja: Em menos de **2 anos**, você pode sair de um visto temporário para a **residência permanente legal nos EUA**.

16. Com o L1, posso aplicar para a cidadania americana no futuro?

Sim! O L1-A pode ser o primeiro passo para a cidadania.

O caminho é:

1. L1-A →
2. Green Card via EB1-C →
3. **Após 5 anos com green card**, você poderá aplicar para a cidadania americana (**naturalização**)

✓ Nesse tempo, você deve manter residência nos EUA, pagar impostos, cumprir obrigações legais e seguir a legislação migratória

✓ O processo de naturalização é direto para quem cumpre os requisitos básicos

Conclusão: Sim, o L1-A pode perfeitamente te levar até a cidadania americana com planejamento e constância.

17. Perco o visto de turista ao aplicar para o L1?

Não, você *não perde* seu visto de turista (B-1/B-2) ao aplicar para o L1-A.

Essa é uma dúvida super comum — e importante —, mas a boa notícia é que **os vistos são independentes entre si**. O que muda é o **uso que você faz de cada um**, não a validade em si.

Como funciona na prática?

✓ O **visto de turista** (B1/B2) é um visto de **entrada temporária**, com validade longa (normalmente 5 ou 10 anos), e continua **válido mesmo que você tenha um processo L1 em andamento ou aprovado**.

✓ O **visto L1-A** é um visto de **trabalho temporário com intenção de residência**, que pode ser obtido **sem prejudicar o B1/B2**.

Mas tem um detalhe importante:

Se você **entra nos EUA com o visto de turista (B-1/B-2) já tendo uma petição L1-A aprovada ou protocolada**, os agentes da imigração (CBP) podem questionar sua entrada. Por quê?

Porque o B-1/B-2 é um visto **não imigrante sem intenção de residência**, enquanto o L1-A tem **dupla intenção** (pode levar ao green card).

Ou seja, não é que o B1/B2 seja cancelado automaticamente, mas sim que **você pode ser impedido de usá-lo se estiver em processo de mudança de status ou com petição imigratória ativa**.

Dica prática:

- ✓ Sempre use o visto certo para o propósito certo.
- ✓ Se você está com processo L1-A em andamento ou aprovado, o ideal é **esperar o visto ser emitido via consulado** e entrar com o **visto L1 carimbado**.
- ✓ Não utilize o B1/B2 para entrar com intenção de trabalhar ou de permanecer — isso pode gerar problemas com o CBP.

18. União estável serve ou preciso da certidão de casamento para passar o L2 ou o EB1-C para minha esposa?

Para fins de imigração americana, é necessário apresentar a certidão de casamento civil.

A união estável, mesmo que seja reconhecida no Brasil, **não é aceita automaticamente como casamento legal** pelas autoridades de imigração dos EUA (USCIS e Departamento de Estado).

Mas tem solução simples:

- ✓ **Vocês não precisam fazer uma cerimônia religiosa ou grande evento. Basta realizar o casamento civil no cartório**, com uma certidão simples e oficial.
- ✓ Isso garante que sua esposa possa ser **legalmente incluída como dependente (L-2)** no seu processo L1-A ou como **beneficiária derivada no EB1-C** (para o green card).
- ✓ O processo de casamento civil é rápido no Brasil e **pode ser feito mesmo em regime de separação total de bens, se desejarem** — o importante é **ter a certidão oficial emitida pelo cartório**.

Por que isso é exigido?

O governo americano **reconhece apenas casamentos oficialmente registrados**, pois precisa de **prova legal de vínculo familiar direto** para conceder benefícios de imigração.

Declarações de união estável, contratos particulares ou documentos de convivência **não são suficientes para o USCIS ou os consulados.**

17. Posso morar em um estado e abrir a empresa em outro?

Sim, é totalmente possível — desde que você continue exercendo sua função executiva com clareza.

Você pode abrir a empresa, por exemplo, em Nova York ou Texas e optar por **residir na Flórida**, desde que:

- ✓ Tenha **estrutura de operação no estado onde a empresa está registrada**
- ✓ Comprove que você exerce **liderança, tomada de decisões e supervisão da equipe**, mesmo que remotamente
- ✓ Faça visitas periódicas ao escritório da empresa e mantenha registros de atuação estratégica

Dica: Muitos executivos optam por morar em estados com custo de vida mais acessível e estrutura familiar melhor, enquanto mantêm a sede da empresa em outro local. Isso **é permitido e comum.**

18. Posso incluir meu enteado(a) como dependente no L-2?

Sim, desde que o casamento com o pai ou a mãe da criança seja legalmente registrado.

Para que o(a) enteado(a) seja incluído como dependente L-2:

- ✓ O casamento civil deve estar **formalizado legalmente antes da solicitação do visto**
- ✓ O enteado precisa ser **solteiro e ter menos de 21 anos de idade**
- ✓ É necessário apresentar a **certidão de casamento e a certidão de nascimento do enteado**, com tradução juramentada

Ou seja: Com documentação correta e casamento válido, **seu enteado pode sim morar com vocês e estudar nos EUA legalmente.**

19. Posso manter minha residência no Brasil ou preciso me mudar de vez para os EUA?

Sim, você pode manter sua casa, bens e negócios no Brasil. O L1-A não exige mudança definitiva.

O importante é que você:

- ✓ Demonstre atuação ativa e presencial como **executivo na empresa americana**
- ✓ Passe **tempo suficiente nos EUA** para liderar o negócio de forma real
- ✓ Não use o visto como simples pretexto para entrada ocasional, sem exercer sua função

Na prática: Muitos empresários mantêm residência no Brasil e **viajam com frequência aos EUA**, desde que tenham uma boa **estrutura operacional e equipe local** lá.

20. Preciso pagar salário a mim mesmo nos EUA para manter o L1?

Não é obrigatório pagar salário imediatamente, mas é altamente recomendável.

O USCIS entende que:

- ✓ O executivo deve **atuar de fato** e isso geralmente envolve uma **remuneração compatível**
- ✓ O pagamento de salário (mesmo que modesto no início) **ajuda a demonstrar legitimidade, atividade e vínculo real com a empresa**
- ✓ Você pode receber via **folha de pagamento (W-2)**, o que fortalece sua posição no processo e evita questionamentos na renovação

Dica: Comece com um salário básico e aumente conforme a empresa se estabiliza — isso mostra crescimento natural e planejado.

21. Se eu conseguir o green card com o EB1-C, posso vender a empresa ou parar de operar?

Sim, mas com estratégia e no momento certo.

Após a aprovação do green card:

- ✓ O ideal é manter a operação da empresa americana **ativa por pelo menos 6 a 12 meses** como demonstração de **boa-fé e continuidade**
- ✓ Depois desse período, você pode:
 - Vender a empresa
 - Trocar de setor
 - Mudar de função
 - Ou até se aposentar

O green card não está “preso” à empresa para sempre, mas é importante **mostrar estabilidade no início** após a aprovação, para evitar problemas em uma futura renovação de green card ou pedido de cidadania.

22. Posso usar o L1 para abrir um negócio diferente nos EUA (como franquia, comércio ou serviços)?

Sim, você pode. O setor da empresa nos EUA não precisa ser idêntico ao do Brasil.

O que importa é que:

- ✓ Haja **vínculo societário ou de controle entre as duas empresas**
- ✓ Você atue como **executivo**, independentemente do setor
- ✓ Haja **viabilidade no plano de negócios americano**

Exemplo: sua empresa no Brasil pode ser do setor de engenharia e você abrir uma empresa de tecnologia, logística ou franquia nos EUA. **O L1 permite essa flexibilidade**, desde que tudo esteja bem estruturado e documentado.

23. Se eu for negado no L1, posso tentar outro visto ou isso me prejudica?

Sim, você pode tentar outro visto normalmente — a negação do L1 não “queima” seu nome.

O L1 é um visto técnico e, se for negado:

- ✓ Isso **não cancela seu visto de turista B1/B2**
- ✓ Você pode aplicar futuramente para **F-1, EB2 NIW, EB1-A, H-1B, ou até um novo L1 com ajustes**
- ✓ O mais importante é **entender o motivo da negativa** e ajustar a estratégia documental, jurídica e empresarial

Dica: Um visto negado não é o fim do caminho. Com um bom diagnóstico e reposicionamento, **muitos casos são reaprovaados ou migrados para alternativas ainda melhores.**

Exemplo de funções executivas e decisões discricionárias – Empresa Brasileira

Aplicável ao período mínimo de **1 ano nos últimos 3 anos antes do L1**, demonstrando que o beneficiário atuava **como executivo ou gerente sênior na matriz brasileira**.

Funções executivas:

- Presidente ou Diretor Executivo (CEO)
- Diretor Administrativo
- Diretor Financeiro (CFO)
- Gerente Geral ou Superintendente
- Diretor Comercial
- Gerente Nacional de Operações
- Sócio-Administrador com funções executivas
- Diretor de Expansão ou Projetos
- Diretor de Novos Negócios
- Diretor Técnico ou Industrial com responsabilidade por equipes
- Diretor de RH ou Pessoas
- Coordenador de Planejamento Estratégico

Exemplos de decisões discricionárias na empresa brasileira:

- Definição de **estratégias de crescimento e posicionamento de mercado**
- Aprovação de **orçamento anual** e definição de metas por setor
- Autorização de **contratações e demissões de gerentes e líderes de equipe**
- Escolha e aprovação de **parcerias comerciais, fornecedores-chave ou investidores**
- Definição da **estratégia de marketing e expansão de unidades**
- Negociação e assinatura de **contratos de alto valor**
- Tomada de decisão sobre **investimentos estratégicos e estrutura de capital**
- Supervisão de **equipes de liderança (gerentes, coordenadores, diretores)**
- Abertura e encerramento de **filiais, departamentos ou centros operacionais**
- Avaliação de desempenho dos líderes das áreas-chave
- Definição de políticas internas de compliance, segurança e auditoria
- Tomada de decisão sobre **lançamento de produtos ou serviços estratégicos**
- Representação institucional da empresa junto a órgãos públicos ou investidores
- Gerenciamento de crises e tomada de decisões em situações críticas
- Acompanhamento direto de indicadores de performance corporativa

Documentos que comprovam atuação executiva na empresa brasileira

Documentos corporativos e legais:

- Contrato Social atualizado com nome e função de sócio administrador ou diretor
- Alterações contratuais indicando promoções, responsabilidades ou entrada na sociedade
- Procurações com poderes amplos de representação e decisão
- Estatuto, atas e documentos que comprovem cargo de diretoria ou gerência

Provas de função e autoridade:

- Organogramas assinados com o executivo no topo da hierarquia
- Relatórios de desempenho, metas e planejamento estratégico assinados
- E-mails com instruções ou decisões dirigidas a líderes de equipe
- Atas de reunião da diretoria com presença ou liderança do executivo
- Comunicados internos ou externos assinados pelo executivo
- Aprovação de políticas internas, instruções normativas ou diretrizes operacionais
- Provas de assinatura de contratos relevantes com fornecedores ou parceiros

Provas de supervisão de equipe:

- Contratos ou folhas de pagamento de funcionários subordinados
- Relatórios de RH com lista de colaboradores sob sua gestão
- Avaliações de desempenho feitas pelo executivo
- E-mails que demonstram liderança e supervisão de gerentes e coordenadores

Comprovação de decisões financeiras:

- Comprovantes de aprovação de orçamentos, despesas ou investimentos
- Documentos de auditoria interna assinados
- Aprovações de abertura de contas, aplicações financeiras ou movimentações estratégicas

Exemplo de funções executivas e decisões discricionárias – Empresa Americana (1º ano)

Essas atividades são fundamentais para **comprovar o papel executivo no período inicial da empresa americana**, visando **renovação do L1-A** e futura **petição EB1-C para green card**.

Funções executivas no 1º ano nos EUA:

- Presidente ou CEO da subsidiária americana

- Business Director (com função estratégica e supervisão ampla)
- General Manager (com responsabilidade total sobre operações)
- Head of U.S. Expansion
- Country Manager ou Managing Director
- Corporate Development Director
- Diretor de Relações Institucionais ou Comerciais nos EUA
- Diretor Estratégico de Projetos Internacionais

Exemplos de decisões discricionárias no primeiro ano nos EUA:

- Definição da **estrutura organizacional** da subsidiária (cargos, hierarquia, funções)
- Contratação de gerentes, coordenadores e supervisores nos EUA
- Elaboração e aprovação de **planejamento estratégico de 12 a 24 meses**
- Tomada de decisão sobre **modelo de atuação: B2B, consultoria, prestação de serviços, importação etc.**
- Escolha e contratação de **escritório, fornecedores, serviços terceirizados**
- Aprovação de **investimentos iniciais e despesas de capital**
- Gerenciamento e supervisão da **conta bancária corporativa americana**
- Elaboração e aprovação de **proposta de parceria com fornecedores ou clientes locais**
- Definição da política de precificação e estratégia de marketing no mercado americano
- Tomada de decisão sobre **tecnologias utilizadas, sistemas internos e software de gestão**
- Acompanhamento e supervisão da equipe americana
- Gestão de performance com base em **indicadores e metas trimestrais**
- Relatórios de desempenho enviados à matriz no Brasil
- Representação da empresa em **feiras, eventos ou reuniões estratégicas nos EUA**
- Aprovação de **contratos locais, LOIs (Letters of Intent), NDAs, etc.**
- Abertura de novas linhas de serviço, atendimento ou filiais
- Gerenciamento direto do contador, advogado e consultores externos nos EUA
- Análise e aprovação de **propostas comerciais ou licitações locais**

Documentos que comprovam atuação executiva na empresa americana (1º ano)

1. Estrutura e posição de liderança

- Contrato de constituição da empresa americana (Articles of Incorporation)
- Ata de nomeação como CEO ou diretor executivo
- Formulário do IRS com o nome e assinatura do executivo (EIN Letter, W-9)
- Contrato de endereço comercial (ex: Regus ou outro contrato de locação comercial)

2. Documentos assinados e emitidos pelo executivo

- Plano de negócios com assinatura e aprovação do executivo
- Cartas corporativas enviadas em papel timbrado assinadas pelo executivo
- E-mails corporativos de instrução, comando ou supervisão da equipe
- Aprovações e autorizações de despesas, investimentos e compras
- Relatórios mensais ou trimestrais enviados à matriz no Brasil
- Relatórios de desempenho com análise do executivo

3. Provas de decisões estratégicas

- Contratos com fornecedores, clientes ou parceiros assinados pelo executivo
- Propostas comerciais (quotes), orçamentos e cartas de intenção (LOIs) emitidas ou aprovadas por ele
- Documentação de abertura de filiais ou unidades adicionais
- Documentos de aquisição de equipamentos ou sistemas
- Aprovações de campanhas, identidade visual ou plano de marketing
- Notas fiscais e comprovantes de decisões operacionais validadas por ele

4. Supervisão de equipe

- Contratos de trabalho ou prestação de serviços com pessoal supervisionado por ele
- Organograma da empresa com o executivo no topo e equipes abaixo
- Avaliações de desempenho assinadas por ele
- Atas ou registros de reuniões de liderança com decisões tomadas
- E-mails com metas e diretrizes repassadas a subordinados

5. Provas institucionais de liderança

- Cartão de visita com cargo executivo
- Website da empresa com nome e cargo do executivo em destaque
- Perfil institucional no LinkedIn com cargo e empresa atualizados
- Fotos da sede, com o executivo em reuniões, treinamentos ou eventos estratégicos
- Participação em feiras, conferências ou contatos com instituições comerciais dos EUA

- Documentos com interações com órgãos governamentais, câmaras de comércio, etc.

 Instruções finais de envio:

- **Todos os documentos devem ser enviados exclusivamente em PDF (escaneados por scanner de mesa)**
- **Nomear cada documento corretamente** (ex: "Contrato de Locação - Regus - março 2024.pdf")
- **Organizar em pastas no Dropbox oficial compartilhado**
- **Documentos devem estar organizados do mais recente para o mais antigo**